

# 통 보 사 항

일련 번호 20공급(종합) - 05

제 목 하자보증증권 제출기한 규정 불합리

소 관 부 서 ※※※※처

관 계 부 서

내 용

## 1. 업무 개요

※※※※처는 「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무) 및 [별표 2]에 따라 계약 관련 제도 및 규정의 검토·정비 업무를 수행한다.

따라서, ※※※※처는 계약제도 및 규정 간 상호모순을 제거하고, 계약상대자에 대하여 대가지급이 적기에 이루어 질 수 있도록 제도 및 규정을 정비하여야 한다.

## 2. 관련 규정 등

「물품구매계약일반조건」 제26조에 따르면 계약상대자는 당해 물품대금 수령 시까지 하자보수보증금을 현금 또는 보증서 등으로 납부하여야 한다<sup>1)</sup>. 이는 계약의 내용으로 편입되어 공사와 계약상대자 간의 권리 및 의무의 일부가 된다.

따라서, 계약상대자는 물품대금 수령 시까지 하자보수보증금 또는 이에 갈음한 하자보증증권(이하 “하자보증증권”이라 한다)을 납부하면 족하다.

한편 「계약업무관리지침」은 공사 내 계약업무 수행 시 필요한 사항을 정함을 목

1) 물품구매계약일반조건 제26조(하자보수 보증기간 및 하자보수 보증금)

① 계약서에 하자보수보증기간 및 하자보수보증금액(또는 하자보수보증금율)이 명시된 경우에 계약상대자는 당해 물품대금 수령시까지 하자보수보증금을 제7조에 의한 방법으로 납부하여야 한다.

② (이하 생략)

적으로 한다. 동 지침 제44조에 따르면, 검수부서장은 검수 완료 즉시 계약상대자에게 통지하고 대금지급 관련 예산을 확보하고 하자보증증권을 포함한 제반 서류를 구비하여 계약담당부서장에게 대가지급을 의뢰하여야 한다<sup>2)</sup>.

이에 따르면, 계약상대자에 대한 대가지급에 선행하여 계약담당부서장에 대한 검수부서장의 대가지급 의뢰 시점 이전에 하자보증증권이 구비되어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

단기의 대가지급기한<sup>3)</sup>을 고려할 때 이러한 규범 간 괴리는 계약이행대가 적기지급의 장애요인으로 작용할 개연성이 있다. 또한, 결재권자 승인, 전표 처리 등 행정소요 기간으로 인하여 계약담당자는 계약상대방에게 개별적으로 하자보증증권의 제출을 독촉하는 등 실무상 불합리한 부담이 존재한다.

이는 공사와 계약상대자 간 권리·의무의 내용에 부합하는 적절한 업무 수행이라 보기 어렵다.

### 조치할 사항

※※※※처장은 계약업무의 적정성 제고 및 계약이행대가의 적기지급을 위하여 「물품구매계약일반조건」 및 「계약업무관리지침」 상 계약상대방의 하자보증증권 제출과 관련 상호 충돌하는 사항을 개정하시기 바랍니다. (통보)

---

2) 계약업무관리지침 제44조(대가지급)

① 검수부서장은 검수 완료 즉시 계약상대자에게 통지하고 대금지급관련 예산을 확보하고 다음 각 호의 서류를 구비하여 계약담당부서장에게 대가지급을 의뢰하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 서류가 전산시스템으로 생성·공유되는 경우 제외할 수 있다.  
<개정 2017.4.5, 2019.12.19>

1. 납품서 또는 계약상대자가 제출한 납품을 증명할 수 있는 서류 <개정 2019.12.19>
2. 계약상대자 대가지급청구서 <개정 2019.12.19>
3. 세금계산서(검수완료일자) <개정 2019.12.19>
4. 국민연금 및 건강보험 납부증명서(또는 4대 사회보험 완납증명서) <신설 2019.12.19>
5. 하자보증증권 <신설 2019.12.19>

② (이하 생략)

3) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제15조 및 동법 시행령 제58조에 따르면, 기성부분에 대한 대가는 검사완료일로부터 5일 이내에 대가를 확정하여 지급하여야 하며, 기획재정부 「계약예규」(2020.4.20. 시행·일부개정) 물품구매(제조) 계약일반조건 제39조 제8항은 국가 경제위기를 극복하기 위하여 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우 이를 3일로 단축하도록 규정